

Summenblatt zum Teilnehmerverzeichnis

zur ordentlichen Hauptversammlung am 28.03.2008

Abstimmpräsenz

Anwesend sind 651 Kommanditaktionäre und Aktionärsvertreter.

Sie vertreten 35.510.199 Aktien.

Ausgehend von insgesamt 64.615.126 Aktien entspricht dies einer
Quote von 54,96 v.H.

Frankfurt, den 28.03.2008

Für die Richtigkeit:

N. Baldanzi

Dr. André

- Bekanntgabe des Abstimmungsergebnisses -

Ich gebe zunächst das Abstimmungsergebnis zu

Punkt 2 der Tagesordnung

Feststellung des Jahresabschlusses

für das Geschäftsjahr 2007

bekannt.

2

Ich stelle fest, dass die Hauptversammlung mit

34.649.272 Ja-Stimmen gegen **31.549** Nein-Stimmen

den vorgelegten Jahresabschluss der Merck KGaA vom 31. Dezember 2007
festgestellt hat.

Frankfurt, 28.03.2008

N. Baldanzi

Dr. André

- Bekanntgabe des Abstimmungsergebnisses -

3

Punkt 3 der Tagesordnung
Verwendung des Bilanzgewinns
für das Geschäftsjahr 2007

Ich stelle fest, dass die Hauptversammlung mit

35.448.959 Ja-Stimmen gegen **16.940** Nein-Stimmen

beschlossen hat, den im Jahresabschluss 2007 der Merck KGaA ausgewiesenen, auf die Kommanditaktionäre entfallenden Teil des Bilanzgewinns der Merck KGaA in Höhe von 210.346.951,17 Euro wie folgt zu verwenden:

- a) Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 1,20 Euro zuzüglich eines Bonus in Höhe von 2,00 Euro je Stückaktie auf das dividendenberechtigte Grundkapital zum Zeitpunkt dieser Hauptversammlung, dies sind 206.768.403,20 Euro insgesamt
- b) Vortrag des Restbetrages in Höhe von 3.578.547,97 Euro auf neue Rechnung

Die Dividende ist am 31. März 2008 zahlbar.

Frankfurt, 28.03.2008

- Bekanntgabe des Abstimmungsergebnisses -

Tagesordnungspunkt 4

**Entlastung der Geschäftsleitung
für das Geschäftsjahr 2007**

4

Ich stelle fest, dass der Geschäftsleitung mit

35.323.345 Ja-Stimmen gegen **39.303** Nein-Stimmen

für das Geschäftsjahr 2007 Entlastung erteilt worden ist.

Frankfurt, 28.03.2008

N. Baldanzi

Dr. André

- Bekanntgabe des Abstimmungsergebnisses -

Tagesordnungspunkt 5

Entlastung des Aufsichtsrats

für das Geschäftsjahr 2007

5

Ich stelle fest, dass dem Aufsichtsrat mit

35.323.775 Ja-Stimmen gegen **39.234** Nein-Stimmen

für das Geschäftsjahr 2007 Entlastung erteilt worden ist.

Frankfurt, 28.03.2008

N. Baldanzi

Dr. André

- Bekanntgabe des Abstimmungsergebnisses -

Tagesordnungspunkt 6

**Wahl des Abschlussprüfers
für das Geschäftsjahr 2008**

6

Ich stelle fest, dass mit

35.341.671 Ja-Stimmen gegen **24.842** Nein-Stimmen

die KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Mannheim, zum Abschlussprüfer für
das Geschäftsjahr 2008 gewählt worden ist.

Frankfurt, 28.03.2008

N. Baldanzi

Dr. André

- Bekanntgabe des Abstimmungsergebnisses -

Tagesordnungspunkt 7

**Beschlussfassung über die Zustimmung
zum Abschluss von Unternehmensverträgen**

7

Ich stelle fest, dass mit

35.440.729 Ja-Stimmen gegen **1.431** Nein-Stimmen

und somit mit der erforderlichen Mehrheit von mindestens 75 % des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals dem Abschluss der Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträge zwischen der Merck KGaA und Tochtergesellschaften zugestimmt worden ist.

Frankfurt, 28.03.2008

N. Baldanzi

Dr. André

- Bekanntgabe des Abstimmungsergebnisses -

Tagesordnungspunkt 8 – Neuwahlen zum Aufsichtsrat:

8

Ich stelle fest, dass die Wahl zum Aufsichtsrat folgendes Ergebnis erbracht hat:

Johannes Baillou mit

23.188.087	Ja-Stimmen gegen	12.258.751	Nein-Stimmen
------------	------------------	------------	--------------

Frank Binder mit

23.171.493	Ja-Stimmen gegen	12.273.365	Nein-Stimmen
------------	------------------	------------	--------------

Prof. Dr. Rolf Krebs mit

34.867.590	Ja-Stimmen gegen	510.886	Nein-Stimmen
------------	------------------	---------	--------------

Dr. Arend Oetker mit

34.860.689	Ja-Stimmen gegen	516.351	Nein-Stimmen
------------	------------------	---------	--------------

Prof. Dr. Theo Siegert mit

34.934.593	Ja-Stimmen gegen	511.944	Nein-Stimmen
------------	------------------	---------	--------------

Prof. Dr. Wilhelm Simson mit

33.603.426	Ja-Stimmen gegen	1.774.774	Nein-Stimmen
------------	------------------	-----------	--------------

Ich stelle fest, dass damit die folgenden Herren in den Aufsichtsrat gewählt worden sind:

Johannes Baillou, Frank Binder, Prof. Dr. Rolf Krebs, Dr. Arend Oetker, Prof. Dr. Theo Siegert und Prof. Dr. Wilhelm Simson.

Frankfurt, 28.03.2008

- Bekanntgabe des Abstimmungsergebnisses -

Tagesordnungspunkt 9

**Beschlussfassung über die Änderung
der Satzung in Bezug auf die Anzahl
der Aufsichtsratsmitglieder**

9

Ich stelle fest, dass mit

35.341.135 Ja-Stimmen gegen **19.811** Nein-Stimmen

und somit mit der erforderlichen Mehrheit von mindestens 75 % des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals die Satzung entsprechend dem Beschlusstext in § 15 geändert wurde.

Frankfurt, 28.03.2008

N. Baldanzi

Dr. André